I. ORSZÁGGYŰLÉS

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

a. A fejezet egészére vonatkozó indokolás

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) Magyarország pénzügyi közvetítő rendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó független, irányító szervi feladatokkal felruházott, alkotmányos szerve, amely csak törvénynek van alárendelve.
A Felügyelet (www.pszaf.hu) előirányzatai az I. Országgyűlés fejezetén belül a 20. szám alatt önálló címet képeznek. A bevételek és kiadások ezen belül 2011. évben egy, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete intézményi kezelésű előirányzatait tartalmazó (PIR törzsszám: 329871) 20.01. számú alcímen jelentek meg.

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai

A Felügyelet alapvető küldetése a pénzügyi közvetítőrendszer szilárd, átlátható és hatékony működésének, az abban közreműködő személyek és szervezetek prudens tevékenységének biztosítása, szükség esetén kikényszerítése, rendeleteivel valamint egyéb szabályozási javaslataival a pénzügyi piacok stabilitásának, zavartalan működésének és az Európai Unió joganyagával összhangban álló, biztonságos és versenyképes fejlődési kereteinek a megteremtése, az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve pénzügyi szektorokat veszélyeztető kockázatok feltárása, preventív intézkedéseivel azok hatékony megelőzése, a már kialakult kockázatok csökkentése, illetve felszámolása, a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme, fórum biztosítása a felmerülő fogyasztói jogviták rendezéséhez és a fogyasztók pénzügyi tudatosságának a növelése, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése, az európai szintű pénzügyi felügyelés előmozdítása érdekében - az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer tagjaként - a magyar érdekek képviselete mellett együttműködés az európai és más felügyeleti hatóságokkal.

Az a pénzügyi-gazdasági környezet, amelyben a Felügyeletnek el kellett látnia feladatait, a tavalyi évben is számos bizonytalanságot és nem várt fejleményt hozott, amelyek a hazai pénzügyi szervezeteket és a Felügyeletet is komoly erőpróba elé állították.

A pénzügyi közvetítő rendszert érintő kihívások egy része azonnali intézkedések megtételét követelte meg mind a hatóságtól, mind a piaci szereplőktől. A magyar pénzügyi szektor e nehéz időszakban nagyfokú alkalmazkodó- és ellenállóképességről adott tanúbizonyságot, a megtett lépések hatására szilárd maradt, továbbra is stabilan és megbízhatóan működik. A Felügyelet a 2011. évben összességében eredményesen és hatékonyan végezte prudenciális, piacfelügyelési, jogérvényesítési és fogyasztóvédelmi tevékenységét is.

A Felügyelet rendeletalkotási jogkörének kialakítása előtt fontos lépés volt a Felügyelet alkotmányos szervvé emelése, amely az Alkotmány módosításával valósult meg. A 2011. január 1-jén hatályba lépett alkotmánymódosítás folytán, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény alapján a Felügyelet elnöke törvényi felhatalmazásával élve meghatározott tárgykörökben rendeletet alkothat. A 2011. évben hatályos jogszabályi környezet alapján a Felügyelet elnökének rendelete a miniszteri rendelettel állt azonos szinten a jogforrási hierarchiában. A 2011. év

során e felhatalmazásnak megfelelően 28 rendelet kiadására került sor, döntően a felügyelt intézmények adatszolgáltatására vonatkozóan. A Felügyelet elnökének rendeletalkotási jogkörrel történő felruházása teljes mértékben összhangban áll a nemzetközi tendenciákkal, így ez a tény önmagában is komoly előrelépésnek tekinthető.

A pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése kiemelt feladat. A pénzügyi szervezeteknél jelen lévő, sokszor egymással összekapcsolódó és egymást erősítő kockázatok időben történő felismerésével és mérséklésével eredményesebbé tehető a felügyelés egésze.A Pénzügyi Stabilitási Tanács keretei között a Felügyelet szorosabbra fonta együttműködését a fiskális politikáért felelős Nemzetgazdasági Minisztériummal, valamint a monetáris politikáért és a pénzügyi rendszer egészének stabilitásáért felelősséget viselő Magyar Nemzeti Bankkal. Az európai szinten létrehozott új rendszerkockázati testülethez hasonlóan, hazai viszonyok között a Felügyelet tevékenyen együttműködik a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjaival a makroprudenciális felügyelés eszköztárának fejlesztésében, a rendszerkockázatok időben történő beazonosításában és kezelésében.

A Felügyelet a megváltozott jogszabályi környezet és a legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelembevételével (ma már számos OECD országban a könyvvizsgálók és a pénzügyi felügyeletek fokozott együttműködése evidencia, egymás kompetenciájának tiszteletben tartása mellett), valamint a piaci folyamatokra történő hatékony reagálás érdekében a 2011. évben kezdeményezte a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával az együttműködés továbbfejlesztését. A cél az volt, hogy a Felügyelet kellő időben információt kaphasson, a Kamara által szakmai okokból meghozott elmarasztaló döntésekről a minősítéssel rendelkező könyvvizsgálókkal kapcsolatosan, továbbá, hogy közreműködőként részt vehessen az általa kezdeményezett fegyelmi eljárások lefolytatásában. Az együttműködés eredményeként 2011-ben felülvizsgálatra és módosításra került a hitelintézeti törvényben előírt külön könyvvizsgálói jelentések tartalmára vonatkozó PSZÁF-MKVK ajánlás.

A pénzügyi fogyasztóvédelem viszonylag új keletű feladatköre a Felügyeletnek, amely éppen a válság megjelenését követően vált kiemelten fontossá. A pénzügyi fogyasztóvédelemért felelős Felügyelet a pénzügyi szektortól olyan magatartásformákat követel meg, amelyek biztosíthatják a fogyasztók korrekt kiszolgálását, a számukra legmegfelelőbb termékkel történő ellátást, a valós választási lehetőséget, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos várakozásaik és a tényleges teljesítés közötti összhangot, panasz esetén pedig a teljes körű és kielégítő választ, illetve ügyintézést. A prudenciális szempontok és a fogyasztóvédelem egymást kiegészítő érvényesítése elengedhetetlen. Az erős, jól működő, fogyasztóbarát pénzügyi intézményrendszer hosszútávon nemcsak a szektor, hanem a nemzetgazdaság érdeke is.

Komoly, a pénzügyi fogyasztókat szolgáló eredménynek tekinthető a 2011-ben életre hívott, a Felügyelet által szakmailag és anyagilag támogatott vidéki pénzügyi tanácsadó-iroda hálózat tevékenysége, amellyel a Felügyelet megteremtette vidéki jelenlétének alapjait és az ottani fogyasztók számára való elérhetőségét. A civil fogyasztóvédelmi szervezetek konzorciuma a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal és a megyei kormányhivatalokkal közösen nyolc megyeszékhelyen működtetett tavaly tanácsadó irodákat. A vidéki pénzügyi fogyasztóvédelem létjogosultságát jelzi, hogy ezek az irodák a múlt év során, 8 hónapos működésük alatt közel 4000 fogyasztói megkeresést kezeltek: adtak ingyenesen tanácsot és információkat, vagy vitás kérdések esetén segítettek a Pénzügyi Békéltető Testületnek benyújtandó beadványok összeállításában.

Júliustól megkezdte tevékenységét a Felügyelet vezetése által javasolt és életre hívott Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) is, amelynek eddigi tevékenysége beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A PBT 2011-ben fél éves működése alatt közel 1200 szerződéses jogvitára vonatkozó fogyasztói kérelem ügyében járt el, ami jelentősen meghaladja a korábbi, kamarák

mellett működő országos békéltetői hálózat tavalyi egész évi panaszszámát. A vitába keveredett fogyasztók ingyenesen, gyorsan és hatékonyan rendezhetik a szolgáltatókkal problémáikat, amennyiben a kifogások megalapozottaknak bizonyulnak. Számos jelentős pénzügyi szervezet általános alávetési nyilatkozatot tett a PBT felé, minimális az együtt nem működő piaci szereplők száma. A PBT honlapján megjelent kötelezések, ajánlások és egyezségek iránymutatásul szolgálnak a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztókkal történő együttműködést illetően.

A pénzügyi termékek és szolgáltatások közvetítése az elmúlt években jelentősen átalakult: a pénzügyi közvetítők szerepe megnőtt és ezzel párhuzamosan működési zavarok is jelentkeztek. Ezért a Felügyelet kezdeményezte az erre vonatkozó szabályozás átfogó felülvizsgálatát, a közvetítői piac megváltozott sajátosságait jobban kifejező jogszabályok megalkotását.

A Felügyelet átfogó koncepciót dolgozott ki a vidéket behálózó szövetkezeti szektor dinamizálása érdekében, a takarékszövetkezetekben rejlő üzleti potenciál, a szövetkezeti formában található előnyök, a helyi közösségek egymást ismerő, egymást ellenőrző, egymásban bízó és támogató, üzleti alapon is hatékonyan működtethető intézmények hatékonyabb hasznosítása érdekében. A szövetkezeti forma megtartása során azonban modernizálásra is szükség van; a szövetkezeti hitelintézetek működését összhangba kell hozni a szektor egészére vonatkozó tőke- és likviditási szabályozási rendszerrel.

A Felügyelet fogyasztóvédelmi szerepkörében azonosítani tudta a pénzkölcsönből eredő pénzkövetelések kezelésének és behajtásának területén felmerülő joghézagokból származó fogyasztói érdekeket sértő jelenségeket. Ezért felülvizsgálta a hatályos jogi szabályozást, és javaslatot tett a hitelpiac minden aspektusát összehangoltan kezelő, új, teljes körű szabályozási koncepcióra a gyakorlati problémák kezelésére.

Említést kell tenni továbbá az Európai Unióval kapcsolatos felügyeleti tevékenységről is. Magyarország európai uniós tagsága, a társfelügyeletekkel és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás, az európai szintű szabályozói és felügyelési munkálatokban való részvétel a 2011. évben még a szokásosnál is nagyobb kihívások elé állította a Felügyeletet, mert az év első felében hazánk látta el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét. 2011. január elseje történelmi mérföldkő is; ez volt az uniós pénzügyi felügyeleti hatóságok (EBA, EIOPA, ESMA) és az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) megalakulásának és tevékenysége megkezdésének az időpontja. Az új európai struktúra növeli a nemzeti felügyeleteknek az európai folyamatokra való befolyási lehetőségeit. Ennek megfelelően az új európai szervezetekben a magyar Felügyelet felkészülten, aktívan és eredményesen vesz rész az európai szintű felügyeleti szabályalkotásban és felügyeletközi együttműködésben. A 2011 áprilisában Gödöllőn megrendezett informális ECOFIN összejövetelen a három új európai felügyeleti hatóság vezetőjének részvételével az európai pénzügyminiszterek áttekintették és megvitatták az új európai felügyeleti rendszer addigi tapasztalatait. A Felügyelet szakmai elismerését jelenti az is, hogy a Felügyelet elnökét az Európai Bankhatóság (EBA) igazgatótanácsának tagjává választottak, a Felügyelet korábbi elnökét pedig az EBA főigazgatójává nevezték ki.

1.3. Szervezeti intézkedések

A szervezet intézményi helyzetének jogszabályi megerősítését jelentette, hogy az Országgyűlés döntése alapján a státusztörvény meghatározott részeinek módosításához

ezentúl az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, meghatározott részei a törvénynek sarkalatossá váltak.

2011. január 1-jén hatályba lépett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény. E tény, valamint a Felügyelet működése során felmerülő belső igények hatására az év során két alkalommal került sor a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására.

A módosítások indokai közül jelentőségét tekintve kiemelkedik a működését megkezdő PBT-vel, valamint a Felügyelet elnökének új jogosultságával, a rendeletalkotási joggal összefüggő szabályozás. A PBT-vel kapcsolatban a Felügyelet rögzítette a testület szervezetben elfoglalt helyét, az általa végzett feladatok körét, a Felügyelet többi szervezeti egységével való együttműködés kereteit, valamint a PBT elnökének és tagjainak jogállását. A Felügyelet elnökének rendeletalkotásával összefüggésben meghatározta a kapcsolódó felügyeleti feladatokat és az érintett szervezeti egységek közötti belső munkamegosztást.

2. Az előirányzatok alakulása

A Felügyelet gazdálkodási stratégiájának legfontosabb eleme, hogy a számára előírt feladatok ellátásához szükséges feltételek folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek elengedhetetlen feltétele az erőforrásokkal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, és eredményes gazdálkodás.

2.1. Költségvetési feltételek változása

A Felügyelet 2011. évben is tisztán saját bevételből gazdálkodott, ezért működésének meghatározó alapja a bevételi előirányzatok teljesítése.

2.2. Az I/2F. és I/2G. számú táblázat a fejezet egészére vonatkozóan

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	**2010. évi tény**	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi törvényi módosított előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi tény**	**5/1**	**5/4**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	M Ft-ban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	15 032,7	10 424,5		20 115,0	17 313,4	115,2	86,1
ebből: személyi juttatás	4 882,6	5 623,8		6 413,7	5 401,0	110,6	84,2
központi beruházás							
Bevétel	11 426,9	10 424,5		10778,9	10 810,4	94,6	53,7
Támogatás							
Előirányzat-maradvány	12 225,4	–		9 336,1	8 743,5	71,5	93,6
Létszám (fő)	490	530		530	545	111,2	102,8

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete M Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Kiadásból személyi juttatás**
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10 424,5	10 424,5		5 623,8
Módosítások jogcímenként				
-Maradvány	9 336,1	9 336,1		684,4
-Intézmény finanszírozása				
-Bevétel emelés	354,4	354,4		105,5
2011. évi módosított előirányzat	20 115,0	20 115,0		6 413,7

2.3. A főbb kiadási tételek alakulása

A Felügyelet 2011. évi kiadásai (17.313,4 M Ft) némileg a 2010. évi szint felett (15.032,7 M Ft) teljesültek.

Ennek oka, hogy a Felügyelet kiadásai közül 2011. évben a legnagyobb tételt képviselő, jogszabály alapján előírt, központi költségvetés javára teljesített befizetési kötelezettsége - összesen 7.232,5 M Ft -, közel 44%-kal haladta meg az előző évi előírt befizetést (5.012,8 M Ft). A Felügyelet befizetési kötelezettségének az előírt határidőn belül eleget tett.

A fentiek figyelembe vételével a Felügyelet - befizetési kötelezettségektől mentes - intézményi működésre fordított tényleges kiadásai 2011. évben 10.080,9 M Ft-ot tettek ki, amely a 2010. évi kiadásokhoz képest (9.519,9 M Ft) 5%-os emelkedést mutat.

Az intézményi működésre fordított kiadásai közül a legnagyobb tételt a 2011. évben is a személyi juttatások (5.401,0 M Ft), illetve a hozzá kapcsolódó járulékok (1.353,1 M Ft) jelentették. Ezen két tétel együttesen az intézményi működésre fordított összes kiadás 66%-át képviselte. A kiadások összege 15%-kal növekedett az előző évihez képest, melynek legfőbb oka az engedélyezett létszámkeret 30 fővel való növekedése.

2011. évben a dologi kiadások (9.746,6 M Ft) között szerepelt a Felügyelet költségvetési befizetési kötelezettsége is 7.232,5 M Ft-tal.
Ennek figyelembe vételével, az intézményi működésre fordított dologi kiadások 2011. évben 2.514,1 M Ft-ot tettek ki, amely közel 28%-kos növekedést mutat a 2010. év (1.949,7 M Ft) dologi kiadásaihoz képest. Ebben része volt a fókuszált helyszíni célvizsgálat könyvvizsgáló általi lebonyolításának, a nemzetközi tagsági díjak emelkedésének, valamint az informatikai- és kommunikációs üzemeltetés kiadásai emelkedésének.

A támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások (253 M Ft) jelentősen – mintegy 84%-kal elmaradtak a 2010. évi teljesítési adathoz (1.549,5 M Ft) képest. A működési célú átadások, egyéb kiadások előirányzatának teljesülése az előző évi töredéke, mivel 2010. évben ezen előirányzatról került biztosításra a Krízis Alapba történő 500 M Ft-os befizetési kötelezettség fedezete, illetve ugyancsak innen került teljesítésre a fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi számlára való utalás.

A felhalmozási kiadások 2011. évi összege (451,9 M Ft) növekedett az előző időszak (294,0 M Ft) teljesítéséhez képest. Ez a növekedés jellemzően az informatikai fejlesztésekre és a géppark cseréjére vezethető vissza.

2011. évi kölcsön kiadásra elszámolt összege (107,8 M Ft) jelentősen növekedett a 2010. évi folyósításhoz (64,6 M Ft) képest. A kölcsönkiadások fedezetét kismértékben a 2010. évi maradvány (6 M Ft), nagyrészt pedig a folyó évi kölcsönbevétel (97,8 M Ft), valamint a többletbevételből átcsoportosított összeg (4 M Ft) biztosította.

2.6. Bevételek alakulása

A Felügyelet működésének költségeit 2011. évben teljes egészében a felügyelt piacokról származó befizetések fedezték. Ez a tényező azt az elvárást támasztja a Felügyelettel szemben, hogy a bevételek megtervezésekor a várható piaci hatásokat megfelelő módon kell prognosztizálnia, illetve a befizetések teljesítését következetesen figyelemmel kell kísérnie és azok elmaradása esetén, intézkedéseket kell foganatosítania.

2.6.1. A főbb bevételi tételek alakulása

A 2011. évben a bevételek eredetileg tervezett 10.424,5 M Ft összegével szemben 10.810,4 M Ft folyt be. A Felügyelet pénzforgalmi bevétele (10.810,4 M Ft) némileg a 2010. évi érték alatt (11.426,9 M Ft) alakult.

Működési célú pénzeszköz átvétel, ill. a felhalmozási kölcsön bevétel az előző évekhez hasonlóan továbbra is jelentéktelen súlyt képvisel a bevételek között. Teljesítési adatuk (105,3 M Ft) nem érte el a tervezett szintet (150,5 M Ft).

A kölcsön bevétel a munkáltatói lakás hitelek törlesztéséből (97,8 M Ft) adódik, mely kissé alulmúlja a 2010. évi 117,4 M Ft bevételt.

2.6.2. A követelések változása

A Felügyelet követelés állománya 2010. évhez viszonyítva 120,0 M Ft-ra csökkent. Az intézménynek 255,8 M Ft az állománya, melyből 107,4 M Ft a felügyeleti díjkövetelés, 454,0 M Ft bírságkövetelés, dolgozóknak adott kölcsön kinnlevő állománya 101,0 M Ft, követelés áruszállításból és szolgáltatásból 0,9 M Ft, egyéb követelés 41,7 M Ft.
Az összes követelés állományra az intézmény 449,2 M Ft értékvesztést számolt el.

2.7. Személyi juttatások

A Felügyelet 2011-ben 5.401,0 M Ft személyi juttatást fizetett ki összesen, amely közel 10%-kal haladja meg a 2010. évi teljesítést (4.882,6 M Ft).

2.7.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

A Felügyelet engedélyezett létszámkerete 2011. évben 530 fő volt (ebből a státuszon aktív dolgozól létszáma 479, tartósan távol lévő 40 fő, az üres státuszok száma 12). Ez a 2010. évit 30 fővel haladta meg. A létszámváltozás indoka a 2011. évben a Psztv. rendelkezéseivel összhangban felállított, és működését megkezdő Pénzügyi Békéltető Testület 25 fős állományának biztosítása, valamint a korábban vállalkozótól igénybe vett karbantartási feladatok – költséghatékonysági okokból történő – beszervezése volt. Ez utóbbi 5 státusszal emelte a Felügyelet létszámkeretét.

A tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 545 fő volt, amelyből a részmunkaidősök száma 14 fő. Az emelkedés indoka az engedélyezett (és betöltött) státusz 30 fővel történő módosulása, továbbá az ösztöndíjasok alkalmazási lehetőségének fokozottabb térnyerése. Az ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma 2011. december 31-én 32 fő volt.

A Felügyeleten a vezetők létszáma 102 fő volt, felügyeleti tanácsadói/főtanácsadói címmel 97 fő rendelkezett. 2011-ben a belépők száma 97 fő (ebből 29 fő határozott időre, 68 fő határozatlan időre), a kilépők száma 65 fő volt.

A rendszeres személyi juttatások összege 2011-ben 3.343,1 M Ft-ban realizálódott, amely 18,6%-kal haladta meg a 2010. évi összeget (2.819,3 M Ft-ot). A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tárgyévi felhasználása 1.128,0 M Ft volt, amely összeg 16%-kal magasabb az előző évihez (968,2 M Ft-hoz) képest.

Az átlagos statisztikai állományi létszámmal számított egy főre jutó rendszeres személyi juttatás emelkedésének mértéke 6,6%, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoké pedig 4,7%.

2.8. Előirányzat-maradvány

A Felügyelet fejezeti előirányzat maradványa 2011 végén 2.833,1 M Ft, mely az előző évi összeghez képest (9.336,1 M Ft) közel 70%-kal kevesebb. Az előirányzat-maradvány jelentős csökkenésének oka a 7.232,5 millió forintos befizetési kötelezettség teljesítése.

2.8.1. Az előirányzat-maradványok alakulása

A 2011. évben a Felügyelet kiadási megtakaírtása 2.801,6 M Ft, bevételi lemaradása 561,1 M Ft, az előző évekből származó tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradvány 592,6 M Ft.

A Felügyelet kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.356,8 M Ft.

2.8.2. A 2010. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása

A 2010. évi kötelezettségvállassal nem terhelt maradvány (8.182,7 M Ft) július hónapban, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány (1.126,2 M Ft), valamint a meghiúsult kötelezettségvállalásokból keletkezett maradvány (27,2 M Ft) december hónapban került visszahagyásra.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Felügyelet mérleg főösszege a 2010. évi 11.216,9 M Ft-ról 2011. évre 4.662,2 M Ft-ra csökkent. A csökkenés a pénzeszközök (eszköz oldalon), ill. tartalékok (forrás oldalon) csökkenésével magyarázható.

3.2. Kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése

A Felügyelet összesen 0,3 M Ft összegben értékesített notebookokat és telefonkészülékeket, mely eszközök kivezetéskor nettó összeggel nem rendelkeztek.

3.3. Gazdasági társaságokban való részvétel

A Felügyelet egyik jogelődje az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által alapított Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft-ben rendelkezett 100%-os részesedéssel, mely részesedés megszűnt az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései alapján.

A Felügyelet azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlásáról 2008 májusában megállapodást kötött, így könyveiben a 2011. évben is kimutatja a társaságban meglévő részesedését (névértéken 50,0 M Ft).

3.5. Lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások

A Felügyelet lakáskölcsönre fordított kiadásai növekedtek az előző évhez képest.

2011. évben 25 fő munkatárs életkörülményének javításához járult hozzá a Felügyelet, ebből 15 fő részére - azonosulva a deviza alapú lakáshitelesek megsegítésére irányuló törekvéssel, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló –, deviza alapú lakáskölcsönt kiváltó munkáltatói lakáskölcsön biztosításával.

2011. év végére a kölcsön kintlévősége a Felügyeletnek a tavalyi 708,9 M Ft-ról 719,4 M Ft-ra növekedett.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

A KESZ-en kívül a Felügyelet az Országos Takarékpénztár Nyrt.-nél Lakásalap számlát vezet (év végi egyenlege 0,03 M Ft).

b. Intézményi alcím

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 I/2G és I/2H sz. táblázatok

2011-ben a fejezet 20-as cím 02-es alcíme nem tartalmazott sem előirányzatot, sem teljesítést, ezáltal az „a. Fejezet egészére vonatkozó indoklás” 2.2-es pontjának I/2G és I/2H táblázatai megegyeznek a 20.01-es intézményi alcím táblázataival.

2.2. A főbb kiadási tételek

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény esetében az előző évi maradvány, valamint a realizálódott többletbevétel jelentette az előirányzat módosítások forrását.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Mivel a fejezetnek csupán a 01. alcímén van személyi kiadása a fejezeti és az intézményi létszám adatok és személyi kiadási teljesítések megegyeznek egymással.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A dologi kiadásokon a módosított 10.116,1 M Ft előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 9.746,6 M Ft. Készletbeszerzés kiadásai (107,7 M Ft) a tavalyi kiadási szintet meghaladták (86,8 M Ft). Kommunikációs szolgáltatások kiadásai (181,9 M Ft) 13%-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. Szolgáltatási kiadásokat elsősorban a székház üzemeltetéséhez kapcsolódó hosszú távú szerződések (kötelezettségvállalások) határozzák meg. A 2011. évi kiadás (918,5 M Ft) 10%-kal növekedett a 2010. év kiadásaihoz képest. Az ÁFA-kiadások (342,3 M Ft) az előző évet meghaladó mértékben teljesültek. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (154,5 M Ft) az előző évhez (125,7 M Ft) képest növekedtek. Szellemi tevékenység végzésére történt kifizetések 129,8 M Ft értékben teljesültek. A költségvetési befizetések soron jelentkezik a Felügyelet költségvetési befizetési kötelezettsége 7.232,5 M Ft értékben. Az adók, díjak, egyéb befizetések sor (542,3 M Ft) jelentősen növekedett az előző év kiadásához képest, mivel a megnőtt a Felügyelet nemzetközi tagsági díjakra fordított kiadása. Realizált árfolyamveszteségként 0,03 M Ft-ot számoltunk el.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások (451,9 M Ft) legnagyobb részét a Felügyelet informatikai jellegű beruházásai tették ki.

2011-ben a Felügyelet – a szakmai igényeknek megfelelően - a már meglévő szoftverrendszereit fejlesztette tovább, úgymint az Iratkezelő-, Webportál-, Elektronikus Rendszer hitelesített Adatok fogadásához (ERA) és Komplex Informatikai Rendszerét (KIR).

Ez utóbbi rendszer esetében a Felügyelet megkezdte a KIR Központi Törzsadattárának a továbbfejlesztését, valamint beszerzésre került egy rendszerben tárolt pénzügyi adatok elemzéséhez felhasználható eszköz (SAS) is.

A külvilág felől elérhető felügyeleti szolgáltatások rendelkezésre állásának optimalizálása érdekében komoly eszközbeszerzések végrehajtására került sor, valamint megkezdődtek az érintett rendszerek alkalmazásfejlesztése is. Az alkalmazásfejlesztés érintette a KIR kommunikációs interfészeit, a portált és az azon keresztül elérhető ERA rendszert is.

A szervereken tárolt adatok védelmének fokozása és magas szintű rendelkezésre állása érdekében beszerzésre került 26 db blade szerver, 5 db rack szekrény és egy nagy teljesítményű háttértároló rendszer. A beszerzett eszközökhöz kapcsolódó licenckőltségek is komoly beruházási tételként jelentkeztek.

A Felügyelet 50 db asztali számítógép, 66 db notebook, valamint több elavult mobil telefon cseréjét hajtotta végre, továbbá korszerűsítésre került a nyomtató, szkenner és fénymásoló park is.

A Felügyelet 2011-ben – a korábban értékesített gépjárművek pótlására – 6 db gépkocsit szerzett be.

2.3. A bevételek alakulása

A Psztv-ben rögzítettek szerint a Felügyelet bevételeit a felügyeleti díj, a Felügyelet által kiszabott bírságok, az igazgatási szolgáltatási díjak és az egyéb bevételek alkotják.

2011. évben a pénzforgalmi bevételek 10.810,4 M Ft-ban teljesültek, ez a 2010. évi 11.426,9 M Ft-os teljesülés 94,6%-a.

2011. évben a felügyeleti díjbevételek 9.857,7 M Ft-os teljesülése a 2010. évi 9.886,9 M Ft--hoz képest csökkenést mutat, 0,3%-kal.

A bírságbevételek az előző évi 412,9 M Ft-ot nagymértékben, 53,6%-kal meghaladva, 634,2 M Ft-ban teljesültek, azonban ezen bevételek egy része bár pénzforgalmilag teljesült, még nem végleges bevétel, mivel per alatt áll.

A 2010. évről áthozott maradvány összege 9.336,1 M Ft volt, mely a 2009. évi 12.941,9 M Ft-os maradványhoz képest 28%-os csökkenést mutat.

A Felügyelet összes bevétele 2011-ben 19.553,9 M Ft-ot tett ki, mely 20%-kal alacsonyabb mértékű az előző évinél.

2.3.1. A bevételek tervezettől való eltérése

A felügyeleti bevételek döntő többségét, 70,3%-át (2010. évben 67,7%-át) a pénzpiaci szektorból befolyó bevételek jelentették, további 11,7% (2010. évben 10,4%) a tőkepiaci szereplőktől, 10,5% (2010. évben 11%) a biztosítási piacról, 7,5% (2010. évben 10,9%) pedig a pénztári területről érkezett.

A pénzpiaci szektorból érkező bevételek a 2010. évit 3,5%-kal haladták meg, a bevételek mértéke 6.694,1 M Ft-ról 6.931,5 M Ft-ra nőtt. Ezen belül az alapdíjak csekély mértékben csökkentek 185,9 M Ft-ról 181,7 M Ft-ra, a változó díjak kis mértékben nőttek 6.505,9 M Ft-ról 6.745,9 M Ft-ra, a megfizetett késedelmi pótlékok az előző évit 69,6%-kal haladták meg (2,3 M Ft-ról 3,9 M Ft-ra nőtt a bevétel összege).
A piaci szereplők befizetéseinek összetételében a két év viszonylatában jelentős változás nem történt. 2011-ben a befizetések 82,9%-át (2010. évben 82,5%-át) a bankok befizetései jelentették. A hitelintézetek a kockázattal súlyozott mérlegfőösszegük után fizetik a változó díjat, ami elsősorban a forint euróval szembeni több, mint 10%-os gyengülésének következtében kismértékben emelkedett 2010-hez képest. A változó díj több mint 4%-kal nőtt, így a bankszektor által fizetett díj 228 M Ft-tal többet, összesen 5.751 M Ft-ot tett ki 2011-ben.
Csökkenő mértéket mutatnak azonban a pénzügyi vállalkozásoktól érkező bevételek, itt 2,7%-os visszaesés mutatkozott. Az e területről érkező bevételek a pénzpiaci szektor 8,6%-át (2010. évben 9,1%-át) adják.
A szektor bevételeinek 4,4%-át (2010. évben 4,5%-át) jelentő takarékszövetkezetektől az előző évivel közel megegyező befizetés érkezett, 0,1%-os növekedés mutatható ki, a bevétel mértéke 2011. évben 303,2 M Ft volt.
A külföldi pénzintézetek fióktelepeitől 2011. évben 13,8%-kal több bevétel érkezett, többek között az aktívabb tevékenységüknek, és egy bank fiókteleppé alakulásának köszönhetően.
A fióktelepek befizetései a szektoron belül 3,6%-kal (2010. évben 3,2%-kal) képviseltetik magukat.

A pénzpiaci, de nem hitelintézeti szektorban (ügynökök, közvetítők, pénzváltók) elsősorban a jogszabályi változások generáltak mozgásokat az intézménytípusok között. Az alapdíjban bekövetkezett változások emiatt, bár arányaiban nagyok, nagyrészt kiegyenlítik egymást, és összegszerűen nem jelentősek.

A tőkepiaci szektorból származó bevételek növekedése 2010-hez hasonlóan 2011-ben is folytatódott, a bevételek az előző évit 12,0%-kal meghaladták, ez az 1.027,1 M Ft-ról 1.150,4 M Ft-os mértékre történő változást jelentett, aminek hátterében a befektetési alapokba érkező növekvő tőkebeáramlás áll.
A felügyeleti díjon belül az alapdíjak 9,3%-kal (50,5 M Ft-ról 55,2 M Ft-ra), a változó díjak 12,1%-kal 975,9 M Ft-ról 1094,0 M Ft-ra), a késedelmi pótlékok pedig 71,4%-kal (0,7 M Ft-ról 1,2 M Ft-ra) nőttek.
A szektor bevételeinek 83,2%-át (2010. évben 83,1%-át) a befektetési alapok teszik ki. Ezen szegmensből érkező bevételek 12,1%-kal emelkedtek, 853,8 M Ft-ról 957,0 forintra.
A 8,3%-nyi (2010. évben 7,2%-nyi) bevételt biztosító befektetési alapkezelők 28,3%-kal többet fizettek, mint előző évben, 94,9 M Ft-ot.
Az elmúlt évben tovább emelkedett az ügynökök száma is, ami megmutatkozik a díjbevétel 25%-os emelkedésében.

A biztosítási szektorból származó bevételek (1.036,2 M Ft) csekély mértékben, 4,8%-kal alulmúlták az előző évit 1.088,6 M Ft). Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a szavatoló tőkeszükséglet és biztosítástechnikai tartalék egyaránt 4%-ot meghaladó esést mutatott, így a felügyeleti díjbevétel 85%-át adó biztosítótársaságok változó díja is 4,3%-kal mérséklődött. Ezt erősíti, hogy a biztosításközvetítők alapdíja (a létszámcsökkentések miatt) 25%-kal esett.
A piac 2,8%-át kitevő alkuszok felügyeleti díj befizetése alig valamivel több az előző évivel, mindössze 1,2%-kal haladja meg azt. A biztosító fiókok esetében 16,8%-os díjbevétel növekedés mutatkozott 2011. évben, amely a szektor bevételeinek 2,5%-át adja. A biztosító fiókokkal csaknem azonos, 2,2%-ot tesz ki a szektoron belül a biztosító egyesületektől érkező bevételek mértéke, ami 2010. évhez képest lényegében nem változott, annak 101,2%-a.

A pénztári szektor esetében nagymértékű, 31,3%-os csökkenést figyelhetünk meg. Ez a magán-nyugdíjpénztáraktól érkező bevételek jelentős visszaesésére vezethető vissza, ugyanis a tb-rendszerbe visszalépő tagok vagyona május 31. napjával átkerült a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaphoz, az év további részére esedékes változó díj befizetésének alapjául pedig a korábbi állomány 7,7%-ára lecsökkent vagyontömeg szolgált.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona, bár csekély mértékben, szintén csökkent, ez magyarázza a változódíj-bevétel elmaradását a 2010-es értéktől. Az alapdíj-bevétel csökkenésének hátterében a pénztárak számának csökkenése áll.
2011-ben kizárólag az önkéntes egészségpénztáraktól származó bevételek nőttek, itt 59,1%-os emelkedés mutatható ki, 2010. évben 10,7 M Ft-ot, 2011. évben pedig 16,9 M Ft-ot fizetett be a terület.

2011. évben 634,2 M Ft összegű bírságbevétel érkezett a Felügyeletre, s így a 2010. évi 412,9 M Ft-os bírság bevétel több mint másfélszeresére nőtt.
Kiemelést érdemel a fogyasztóvédelmi eljárás során kiszabott és befolyt bírságok növekedése (több mint 4,5-szörösére emelkedett az e körben befolyt bírság összege), ami a Felügyelet aktív fogyasztóvédelmi tevékenységének tudható be.

Az eljárási díjakból származó bevételek (198,8 M Ft) közel a tervezett értéken alakultak (191,4 M Ft).

A dolgozói kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel (97,8 M Ft) 18,2 M Ft-tal múlta alul az eredeti tervet.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Felügyelet 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.153,4 M Ft, szabad maradványa pedig 8.182,7 M Ft volt.

A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból személyi juttatásra és hozzá kapcsolódó járulékokra 21,8 M Ft, dologi kiadásokra 659,7 M Ft, pénzeszköz átadásra 365,4 M Ft került módosításra. Áthúzódó felhalmozási kiadásként 100,5 M Ft ill. lekötött lakás kölcsön kifizetéseként 6,0 M Ft teljesült.

A Felügyelet a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa összegéből 6.837,8 M Ft-ot befizetési kötelezettségének teljesítésére, 1.344,9 M Ft-ot 2011 évi működésének finanszírozására fordította.

2.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradvány alakulása

Mivel a fejezetnek csupán a 01. alcímén van előirányzat-maradványa, így a fejezeti és az intézményi adatok megegyeznek (ld. b./2.8.1 pont).

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Felügyelet mérleg főösszege a 2010. évi 11.216,9 M Ft-ról 2011. évre 4.662,2 M Ft-ra csökkent. A csökkenés a pénzeszközök (eszköz oldalon), ill. tartalékok (forrás oldalon) csökkenésével magyarázható.

3.2. Az alcímhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenysége

A Felügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3. Kiszervezett tevékenységek, szervezetek

A Felügyelet tevékenységeit önállóan látja el, outsourcingot 2011-ben sem hajtott végre. Szellemi tevékenységre történő kifizetésként, külső szakértők igénybevételre 129,8 M Ft-ot fizetett ki.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó társaságok

A Felügyelet egyedül a Hitelintézeti Felszámoló NKft.-ben rendelkezik részesedéssel.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás[1] összege (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Hitelintézeti Felszámoló NKft.	50,0	100%	50,0	130,4 57,5	a Társaság a pénzügyi szervezetek felszámolásából eredő veszteségének megtérítése, a Társaság működési költségeihez való hozzájárulás

A Felügyelet által a Hitelintézeti Felszámoló NKft. részére működés biztosítására átadott pénzeszköz 130,4 M Ft volt, amely az előző évi 178,5 M Ft-nál 27%-kal kevesebb.

A Hitelintézeti Felszámoló NKft. részére a Felügyelet a 2011. évben a MÁV ÁBE vagyonkezelői feladatainak ellátására vonatkozóan 57,5 M Ft működési támogatást nyújtott.

Budapest, 2012. június

Dr. Szász Károly
elnök

[1] Az NKft. a támogatást nem költségvetési támogatás, hanem átadott pénzeszköz címén kapta meg.